

징 계 요 구

1. 제 목 : 임직원 행동강령 등 위반에 관한 사항
2. 징계대상자 : ○●지원실 기능직 ○○○
3. 징 계 종 류 : 중징계(정직)
4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은(이하 ‘징계대상자’라 한다) '18.04.01.부터 '21.12.31.까지 ○●지원실 ▼▼부 직원으로 보직되어 관련사업 업체를 대상으로 교육, 평가 등 업무를 수행하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

(1) 관련사업 업체와 금전차용에 관한 사항

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(이하 ‘청탁금지법’이라 한다)」 제8조(금품등의 수수 금지) 제1항과 공단 「임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제1항은 ‘공직자등은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인 으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다’고 정하고 있습니다.

또한, 동조 제2항은 ‘공직자등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다’고 정하고 있습니다.

따라서, 공단 임직원은 「청탁금지법」 등 관련 법령과 제 규정 및 강령을 준수 하고, 직무관련자 등을 대상으로 금품등을 받거나 요구 또는 약속하여 공정한 직무수행이 저해되지 않도록 업무를 처리하여야 할 것입니다.

(2) 관련사업 업체와 금전차용 신고에 관한 사항

「청탁금지법」 제9조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항은 ‘공직자는 자신이 수수 금지 금품등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 경우 소속기관장에게 지체없이 서면으로 신고하여야 한다’고 정하고 있습니다.

또한, 「임직원 행동강령」 제19조(직무관련자 등과의 거래 신고) 제1항은 ‘임직원은 자신, 배우자, 직계존속·비속 또는 특수관계사업자가 임직원 자신의 직무관련자 또는 직무관련 임직원과의 금전을 빌리거나 빌려주는 행위에 대하여 이사장에게 서면으로 신고하여야 한다’고 정하고 있습니다.

따라서, 공단 임직원은 직무관련자 등과 금품등 제공을 약속하거나 금전 거래를 하는 경우 「청탁금지법」과 「임직원 행동강령」에서 정한 신고절차를 준수하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 관련사업 업체와 금전차용에 관한 사항

징계대상자가 [표]와 같이 업무를 담당하면서 직무관련자인 2개 업체와 총 6백만원(A, B업체 각 3백만원)의 금전거래를 하였고, 업체 A에게 원금을 3회(10.5, 11.18, 12.27)에 걸쳐 전액 변제하고, 업체 B에게 원금을 1회(12.28) 전액 변제한 사실이 확인되었습니다.

[표] 징계대상자와 업체간 금전거래 현황

일 자	경과 사항
'21.06.25	• 징계대상자가 업체A 대표로부터 300만원 차용
'21.08.27	• 징계대상자가 업체B 대표로부터 300만원 차용
'21.10.05	• 징계대상자가 업체A 대표에게 100만원 변제(1차)
'21.11.18	• 징계대상자가 업체A 대표에게 100만원 변제(2차)
'21.12.27	• 징계대상자가 업체A 대표에게 100만원 변제(원금 변제완료, 3차)
'21.12.28	• 징계대상자가 업체B 대표에게 300만원 변제(원금 변제완료)
'22.01.18	• 징계대상자가 업체A 대표에게 차용금 이자변제(62,500원)
'22.01.18	• 징계대상자가 업체B 대표에게 차용금 이자변제(50,000원)
'22.01.19	• 업체A 대표 차용금 이자 수령거부 및 반납(62,500원)

또한, 징계대상자와 업체 A, B의 금전차용은 별도의 차용증서 작성없이 유선 상으로 진행되어 차용금액 이자에 대한 별도 약정이 없어 무이자로 금전거래를 하였고, 감사 기간 중에 차용금액의 이자 상당액*이 부당수수 금품 등이 될 수 있음을 인지하고 이후 이자를 업체에 납부하였으나, 업체 A에서 수령을 거부하며 이자를 반납한 사실이 확인되었습니다.

* 차용금 이자(차용기간 일할계산) : 업체A 59,315원, 업체B 50,959원

(2) 관련사업 업체와 금전차용 신고에 관한 사항

징계대상자는 행동강령 위반행위 신고서(▼▼부-2761)를 통해 자진신고를 주장하였으나, 신고 관련 경과사항을 검토한 결과 [표]와 같이 타 부서 과장의 금전거래에 관한 의혹 신고를 통해 부서 담당과장이 금전차용을 파악하고 신고한 사항으로 청탁금지법상 직무관련자와의 금전거래는 즉시 신고하도록 되어있으나, 즉시 신고조치를 하지 않아 자진신고의 요건을 갖추지 못한 것으로 확인되었습니다.

[표] 징계대상자 금전거래 신고 경과 사항

일자	시간	경과 사항
'21.12.27	10:00	• C과장이 ○○○의 금전거래 소문 접수
	14:00	• ◇◇◇ 과장이 ○○○과 업체A 간 300만원 금전거래 확인(유선)
	15:00	• ◇◇◇ 과장이 ○○○과 업체B 간 300만원 금전거래 확인(유선)
	17:00	• ◇◇◇ 과장이 ○○○(공가 중 복귀)과 금전차용 관련 면담
'21.12.29	15:16	• 임직원 행동강령 위반행위 신고사항 이사장 보고
'21.12.30	12:17	• 임직원 행동강령 위반행위 신고사항 감사실 통보

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 개인회생 등 개인사정으로 급전이 필요한 상황에서 금전 마련이 어려워 업체 A와 B를 통해 금전을 차용하고 이후에 원금을 전액 변제한 사실을 인정하였습니다.

징계대상자는 조사과정 중 차용금액 이자에 대한 부분이 금품 등 수수가 될 수 있음을 처음 인지한 후 곧바로 이자를 변제하기 위한 노력을 하였으며, 금전차용과 관련한 어떠한 특혜제공도 없었고 경제적 생계상의 이유로 급하게 부탁해야했던 상황이어서 신고를 해야하는지 미처 알지 못했다고 변명하였습니다.

그러나 징계대상자는 직무관련자와 금전거래를 하고 차용기간 내에 이자를 변제하지 않아 이자상당액의 금품을 수수하였으며, 이에 대한 신고도 금전거래 시점으로부터 각 6개월, 4개월이 경과하도록 하지 않은 점 등을 고려할 때 비위의도가 경하지 않아 「청탁금지법」과 「임직원 행동강령」 관련 규정을 위반한 것으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 「청탁금지법」 제8조(금품등의 수수금지) 제2항 및 제9조(수수금지 금품 등 신고·처리), 「임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수금지) 제2항 및 제19조(직무관련자 거래신고), 「복무규정」 제9조의2(청렴의무)를 위반하여 「인사규정」 제58조의3(징계양정의 기준) 제2항에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “정직” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2022. 3. .

감 사 ■ ■ ■